

시정·주의요구 및 통보

1. 제 목 : 복지점수 부여 부적정
2. 관계기관 : △△△△실, ○○보훈병원, ◎◎보훈병원, ♡♡원
◁▷보훈요양원, ◀▶보훈요양원, ▷▷보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 직원 복리후생제도 일환으로 맞춤형 복지제도를 운영하고 있습니다.

나. 월중 근무일수 15일 이상일 때 복지점수 부여 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「맞춤형 복지제도 운영 지침」 제6조(근속기간 산정기준)에 따르면 근속기간은 임명일로부터 배정 기준일 전일까지 산정하고, 근속기간이 1년경과 후 복지점수 배정 시 배정년도에 잔여 월수가 1년 미만일 때에는 월할 계산하며, 월중 근무일수가 15일 이상일 경우 1월 산정한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 근속기간에 따라 복지점수를 부여하되, 재직기간 1년 미만자이거나, 복직, 휴직, 퇴사에 따른 정산에 따라 월할 계산할 경우에만 월중 근무일수 15일 이상일 경우 1개월로 산정하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 본사 △△△△실에서는 ‘2018년도 맞춤형 복지포인트 배정 관련 대상자 명단 제출 요청’(노사.42, ‘18.01.03.)을 시행하면서 1년 미만자에게만 적용할 15일 이상 1개월 인정 하는 것을 [그림 1]과 같이 모든 직원이 적용되는 것처럼 시행하여 현업부서에 혼란을 주었고, 2019년과 2020년에도 같은 내용의 문구를 수정하지 않고 시행하였습니다.

[그림 1] 맞춤형 복지포인트 배정 매뉴얼 중 발췌

2. 배정포인트 계산

근속기간 계산

근속기간별 포인트

<신입사원, 복직자 등 해당자에 한함>
올해 1년미만 근무자 배정포인트 월할계산

○ 근속기간 계산(지침 제6조 관련)

- 1) 기준일 : 2018.01.01.(월)
- 2) 15일 이상 근무 = 1개월로 인정
- 3) 근속제외기간
 - 「인사규정」 제38조제1항제1호의 신체·정신의 장애로 장기요양 기간 단, 업무상 휴직 기간은 제외
 - 「인사규정」 제38조제2항제1호의 해외유학 하계 된 기간
 - 「인사규정」 제38조제2항제5호의 외국에서 근무·유학 또는 연수하는 배우자와 동반하게 된 기간

○ 근속기간별 배정포인트

근속기간	배 정 금 액		
	총포인트	일반포인트	전통시장포인트
1년 이상 ~ 6년 미만	650,000원	580,000원	70,000원
6년 이상 ~ 11년 미만	700,000원	630,000원	70,000원

○ 올해 1년미만 근무자 배정포인트 월할계산

구 분	계 산 식	비 고
① 총포인트	근속기간별 총포인트 × n/12 n=2018년 근무기간(월)	15일 이상 근무 1개월 인정 천원미만 절사
② 전통시장포인트	① × 10%	천원단위에서 반올림
③ 일반포인트	① - ②	

※ 별표 : 월할계산표

3. 단시간근로자 배정포인트 계산(지침 제7조 5항 관련)

이에 따라 각 소속기구에서는 [표 1]과 같이 2018년에는 월 중 15일 이상 근무한 직원을 1개월 이상으로 전소속기구가 적용하지 않았으나, 2019년에는 ○○·◎◎보훈병원 등 5개 소속기구에서는 적용을 하고, ●●·◇◇보훈병원 등 2개 소속기구에서는 이를 적용하지 않았으며, 2020년에도 ○○·▽▽보훈병원 등 4개 소속기구에서는 적용을 하고 ◎◎·●●보훈병원 등 3개 소속기구에서는 적용하지 않는 등 소속기구별로 상이한 기준을 적용하였습니다.

[표 1] 2018년 ~ 2020년 15일 이상을 1개월로 인정한 현황

구분	본사	○○병원	◎◎병원	▽▽병원	●●병원	◇◇병원
2018년	대상자 없음	2명 미적용	2명 미적용	3명 미적용	3명 미적용	1명 미적용
2019년	대상자 없음	4명 적용	2명 적용	2명 적용	2명 미적용	1명 미적용
2020년	대상자 없음	22명 적용	1명 미적용	1명 적용	2명 미적용	1명 미적용

구분	▶▶병원	♠♠	♥♥원	♠♠원	▼▼요양원	◁◁요양원
2018년	-	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	1명 미적용
2019년	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음
2020년	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	1명 적용	대상자 없음	1명 적용

구분	◁◁요양원	●●요양원	▷▷요양원	□□요양원	♣♣원	♡♡
2018년	대상자 없음	1명 미적용	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음
2019년	1명 적용	대상자 없음	2명 적용	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음
2020년	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음	대상자 없음

그 결과, [표 2]와 같이 ○○·◎◎보훈병원 등 6개 소속기구에 월할 계산을 하지 않는 직원에게도 15일 이상을 1개월 근무로 인정한 복지점수가 1,584,094원 과다부여 된 사실이 있습니다.

[표 2] 15일 이상을 1개월 근무 인정으로 복지점수 과다부여된 내역

(단위 : 원)

소속기구	사원 번호	이름	입사일	연도	복지점수		사용 금액	환수		
					오	정		점수	급여	합계
○○병원			2003.01.08	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2008.01.16	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2013.01.14	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2013.01.14	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	##,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2004.01.05	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
			2014.01.13	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
◎◎병원			2003.01.02	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2008.01.09	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
㉡㉡원			2004.01.12	2020	###,###	###,###	##,###	##,###		##,###
◁◁요양원			2014.01.02	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
◀◀요양원			2019.01.15	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
▷▷요양원			2013.01.10	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
			2013.01.10	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
합 계								###,###	###,###	###,###

※ ▽▽보훈병원은 2020년 종합감사 시 시정완료

다. 단시간 근로자 복지점수 부여 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「맞춤형 복지제도 운영 지침」 제7조(복지점수 배정)에 따르면 단시간 근로자의 복지점수는 전일제 근로자의 근무시간에 비례하여 배정하고 단시간 근로자 중 임금피크제 직원은 복지점수 전액을 배정하도록 정하고 있습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 복지점수 부여 시, 단시간 근로자와 단시간 근로자로 전환한 직원은 근무시간에 비례하여 복지점수를 부여하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○보훈병원에서 복지점수 부여내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 단시간 근로자와 단시간 근로 전환 직원에게 근로시간을 고려하지 않고 복지점수를 배정하여, 복지점수 1,851,991원만큼 과다부여 된 사실이 있습니다.

[표 2] 단시간 근로 미적용 및 오적용 내역

(단위 : 원)

사원번호	이름	입사일	연도	복지점수		사용 금액	환수		
				오	정		점수	급여	합계
		2016.01.04	2019	###,###	###,###	###,###		###,###	###,###
		2016.05.09	2019	###,###	###,###	###,###		###,###	###,###
		2018.07.19	2019	###,###	###,###	###,###		###,###	###,###
		2018.07.19	2019	###,###	###,###	###,###		###,###	###,###
		2018.07.23	2019	###,###	###,###	###,###		###,###	###,###
		2018.07.24	2019	###,###	###,###	###,###		##,###	##,###
		2016.01.04	2020	###,###	###,###	###,###	###,###		###,###
		2016.05.09	2020	###,###	###,###	##,###	###,###		##,###
		1993.09.01	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
		2003.10.20	2020	###,###	###,###	###,###	##,###	##,###	##,###
		2012.05.01	2020	###,###	###,###	###,###	##,###		##,###
합 계							###,###	###,###	#,###,###

4. 관계기관 의견 : ○○보훈병원 등에서는 공문시달 시, ‘15일 이상 = 1개월로 인정’이라는 문구가 신입직원 배정이 아닌 배정포인트 계산에도 그 문구가 있어서 업무에 혼란을 주었다고 하였고,

△△△△실에서는 「맞춤형 복지제도 운영지침」 제6조제3항에 의거 “1년 미만은”은 일(日) 개념이므로 단서 적용을 받아 15일 이상일 경우 1개월로 인정하는 현재 운영기준이 타당하다고 의견을 제시하였습니다.

그런데 「맞춤형 복지제도 운영지침」 제6조에서는 아래와 같이 제1항에는 배정에 대한 ▷▷제가 기술되어 있고, 제3항에는 잔여 월수가 1년 미만일 때를 기술하고 있으며, “단 월중 근무일수가 15일 이상일 경우 1월로 산정한다”는 내용은 제3항에 기술하고 있어 제3항에만 적용하는 것이 타당하며,

제6조(근속기간 산정기준) ① 근속기간은 임명일로부터 배정 기준일 전일까지 산정한다.
② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 휴직기간은 근속기간에서 제외한다.
1. 「인사규정」제38조제1항제1호의 신체·정신의 장애로 장기요양 기간 단, 업무상 휴직 기간은 제외
2. 「인사규정」제38조제2항제1호의 해외유학 하게 된 기간
3. 「인사규정」제38조제2항제5호의 외국에서 근무·유학 또는 연수하는 배우자와 동반하게 된 기간
③ 근속기간이 1년 경과 후 복지점수 배정 시 배정년도에 잔여 월수가 1년 미만일 때에는 월할 계산한다. 단 월중 근무일수가 15일 이상일 경우 1월로 산정한다.

△△△△실의 의견대로 월중 근무일수가 15일 이상일 경우 1개월로 인정하는 것으로 지침해석을 변경하였다면, 지침해석의 논란을 줄이기 위해 지침을 개정했어야 하며,

기존에 복지포인트 부여 시, 월중 근무일수가 15일 이상일 경우 1개월로 인정하는 것을 적용하지 않고 있었기 때문에 (가칭)‘복지포인트 부여 시 안내사항’ 등의 문서를 시달하여 지침해석을 변경한 부분에 대해 안내하여 소속기구에서 변경된 기준을 적용할 수 있도록 했어야 하는데,

이러한 행정이 없었던 것으로 보아 △△△△실의 의견은 타당성이 결여됩니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈병원장은

- “나”항과 관련하여, 15일 이상을 1개월 인정으로 과다부여 된 복지점수에 따라 복지점수 등 ###,###원을 회수하시고,(시정)
- “다”항과 관련하여, 단시간 근로자 복지점수 미적용 및 오적용으로 과다부여 된 복지점수 ###,###원을 회수하시기 바라며,(시정)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

○ ◎◎보훈병원장, ♡♡원장, ◁◁·◀◀·▷▷보훈요양원장은

- “나”항과 관련하여, 15일 이상을 1개월로 인정으로 과다부여 된 복지점수 ###,###원(◎◎ ###,###원, ♡♡원 ##,###원, ◁◁ ##,###원, ◀◀ ##,###원, ▷▷ ##,###원)을 회수하시기 바랍니다.(시정)

○ 관리이사는

- “나”항과 관련하여, 지침개정이나 문서시달 등을 통하여 전 소속기구가 동일한 기준으로 복지점수가 적용 될 수 있도록 하여 주시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
B B 5	사무직 5급	AA7	노무담당	2018.03.19. ~ 2020.06.30.	●●보훈병원	나항
B B 4	기능직	AA8	노무담당	2017.07.20. ~ 현 재	좌 동	다항